

ДОГОВОР-ОФЕРТА

об оказании платных образовательных услуг

г. Москва

«___» _____ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Учебный Центр «АвтоМетод» (ООО УЦ «АвтоМетод»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществлении образовательной деятельности от «12» августа 2025 г. № Л035-01298-77/02904289, выданной Департаментом образования и науки города Москвы, срок действия – бессрочно, в лице генерального директора Савченко Павла Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, публикует настоящий договор-оферту:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный документ является официальным предложением (офертой) Исполнителя и содержит все существенные условия договора об оказании платных образовательных услуг.

1.2. Настоящий договор-оферта, заключенный посредством акцепта, регламентируется нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку его условия определены Исполнителем в настоящем договоре-оферта и могут быть приняты Заказчиком не иначе, как путем присоединения к предложенному договору-оферте в целом. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что в полной объеме ознакомлен и согласен с условиями настоящего договора-оферты.

1.3. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт данной оферты, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно - Сторонами настоящего договора-оферты.

1.4. Акцептом условий, изложенных в настоящем договоре-оферты, является факт оплаты образовательных услуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платные образовательные услуги по реализации основной программы профессионального обучения (**профессиональной подготовки водителей**) (далее – **образовательная программа**), в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной программой Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, установленном договором-офертой.

2.2. Объем содержания образовательной программы по настоящему договору-оферте, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), форма обучения указаны на официальном сайте Исполнителя avtometod.ru и в Приложении 1 к настоящему договору-оферте.

2.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем, а также действующим законодательством. Форма обучения — комбинированная: часть теоретической программы предоставляется с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а практическая часть (обучение вождению) проводится очно.

2.4. После освоения Заказчиком соответствующей образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии водителя установленного образца (**при освоении основной программы профессионального обучения (профессиональной подготовки водителей)**).

2.5. Лицам, отчисленным до завершения обучения и (или) не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, **подбор и расстановку педагогических кадров, инструкторов по обучению практическому вождению**, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

3.1.2. **Не допускать к сдаче экзамена в ГАИ (г. Москвы) Заказчика, получившего по итогам аттестации неудовлетворительную оценку.**

3.1.3. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.

3.1.4. Требовать от Заказчика выполнения обязанностей согласно п.п. 4.2 настоящего договора-оферты.

3.1.5. Отчислить Заказчика в случаях нарушения им условий, установленных настоящим договором-офертой, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и локальными актами Исполнителя.

3.2. Заказчик вправе

3.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг по настоящему договору-оферте.

3.2.3. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной программой, указанной в п. 2.1 настоящего договора-оферты.

3.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимых для осуществления образовательного процесса во время теоретических занятий, предусмотренных расписанием. При этом, Заказчик обязуется бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц и, в случае причинения убытков, обязуется возместить их стоимость при получении соответствующего требования.

3.2.5. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно связанную с обучением.

3.2.6. Пользоваться академическими правами, установленными частью 1 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными актами Исполнителя условия приёма, в качестве обучающегося.

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об образовательной организации и предоставлении платных образовательных услуг по настоящему договору-оферте.

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в п.2.1. настоящего договора-оферты.

4.1.4. При реализации части образовательной программы с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) обеспечить Заказчику доступ к материалам образовательной программы, содержащимся в системе дистанционного обучения Исполнителя в порядке, определенном локальными актами Исполнителя.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о содержании учебных дисциплин (модулей, разделов), предусмотренных учебным планом.

4.1.6. Проводить контроль знаний Заказчика в форме и сроке, установленном учебным планом и локальными актами Исполнителя.

4.1.7. Предоставлять Заказчику по его требованию полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно связанную с обучением.

4.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

4.1.9. Использовать персональные данные Заказчика только в целях исполнения настоящего договора-оферты и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством.

4.1.10. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

4.1.11. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения, необходимые для зачисления на обучение по образовательной программе в соответствии с действующим законодательством РФ, локальными актами Исполнителя. При акцепте настоящего договора-оферты предоставить Исполнителю следующие необходимые документы и сведения о себе: фамилию, имя и отчество (полностью); пол; паспорт: серия, номер, кем и когда выдан; место рождения; дату рождения; место жительства/адрес регистрации; адрес электронной почты; телефон; СНИЛС; медицинскую справку о состоянии здоровья установленного образца (форма №003-В/у).

4.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия (при обучении с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) - подключаться к онлайн занятиям), указанные в учебном расписании, выполнять задания в рамках образовательной программы.

4.2.4. Соблюдать приказы, распоряжения и локальные акты Исполнителя, регулирующие образовательный процесс, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему договору-оферте указаны на официальном сайте Исполнителя avtometod.ru и в Приложении 1 к настоящему договору-оферте.

5.2. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.3. Заказчик производит акцепт договора-оферты путем оплаты 100% стоимости платной образовательной услуги, в отношении которой заключается договор-оферта. Срок акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента принятия условий договора-оферты и получения доступа к оплате. Датой акцепта является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4. Плата за оказываемые платные образовательные услуги является фиксированной, увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора-оферты не допускается.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае внесения изменений в договор-оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста договора-оферты на официальном сайте Исполнителя avtometod.ru.

6.2. Настоящий договор-оферта может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем **порядке с уведомлением за пять дней** в случаях:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору-оферте.

6.3. Настоящий договор-оферта расторгается досрочно:

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию, **при этом стоимость обучения Заказчику не возвращается;**
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.

6.4. Действие настоящего договора-оферты прекращается в случае отчисления Заказчика до окончания срока обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством и локальными актами Исполнителя.

6.5. Порядок действия настоящего договора-оферты может быть изменен, при наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) – чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, возникших в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля Сторон такого договора. В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон настоящего договора-оферты обстоятельства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору-оферте Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором-офертой.

7.2. **При установлении факта некачественного оказания образовательной услуги, в том числе оказания услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик может воспользоваться правами, установленными Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1441.**

7.3. При обнаружении в ходе обучения недостатка платных образовательных услуг Заказчик, в произвольной форме пишет заявление о выявлении недостатка платных образовательных услуг (далее Заявление) на имя руководителя Исполнителя, в котором излагает суть выявленного (ых) недостатка (ов) и свои требование (я). Срок рассмотрения Заявления составляет не более 10 (десяти) дней с даты его получения.

7.4. В период рассмотрения Заявления Исполнитель принимает все необходимые меры по устранению выявленных недостатков платных образовательных услуг и по урегулированию возникших вопросов.

7.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность Заказчиком получить доступ к образовательной услуге по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения Заказчика.

7.6. Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе интернет-ресурсов Исполнителя и вызванную ими потерю информации, вызванные обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя (например, авариями на стороне провайдера).

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

8.1. Все материалы (контент), размещенные в системе дистанционного обучения (СДО) Исполнителя, включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы, элементы дизайна и иные материалы являются объектами исключительных прав и защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

8.2. Контент, размещенный в СДО Исполнителя, может быть использован Заказчиком только для получения им образовательных услуг.

8.3. При использовании СДО запрещена загрузка, передача, изменение или размещение информации, данных или изображений, которые нарушают исключительные права третьих лиц, в частности, авторские и смежные с ними права, а также исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Срок действия настоящего договора-оферты определяется сроками освоения образовательной программы. Настоящий договор-оферта вступает в силу с момента акцепта Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по договору-оферте с даты окончания обучения и выдачи Заказчику свидетельства о профессии водителя установленного образца (или справки об обучении или о периоде обучения).

9.3. Сведения, указанные в настоящем договоре-оферте, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» avtometod.ru на момент заключения настоящего договора-оферты.

9.4. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия договора-оферты и/или отозвать договор-оферту с предупреждением Заказчика за 45 (сорок пять) календарных дней до вступления в силу изменений. В случае внесения изменений в договор-оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования на официальном сайте Исполнителя avtometod.ru, если иной срок вступления в силу не установлен или не определен при опубликовании изменений договора-оферты.

9.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа о завершении обучения или отчисления Заказчика.

9.6. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим договором-офертой, регулируются действующим законодательством РФ.

9.7. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по которым Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.

9.8. Заказчик предоставляет добровольное согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору-оферте в электронном виде по электронному адресу, указанному им при регистрации.

9.9. Акцептом настоящего договора-оферты Заказчик подтверждает, что с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с информацией об Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, образовательной программой и другими документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся, организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен.

9.10. Акцептом настоящего договора-оферты Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством. Под персональными данными в рамках договора-оферты понимаются: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; паспортные данные; СНИЛС; сведения о перемене фамилии, имени, отчества; место проживания, мобильный телефон; сведения о трудовой (учебной) деятельности; сведения медицинской справки о состоянии здоровья установленного образца (форма №003-В/у).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

Исполнитель

**Общество с ограниченной ответственностью
Учебный Центр «АвтоМетод» (ООО УЦ
«АвтоМетод»)**

Место нахождения: 109341, город Москва, Братиславская

ул, д. 8

ОГРН 1257700099040

ИНН 9723249331

КПП 772301001

р/с 40702810701910003242 в АО «АЛЬФА-БАНК»

к/с 30101810200000000593

БИК 044525593

Тел.: +7 (495) 019-95-88

Адрес электронной почты: info@avtometod.ru

Генеральный директор

ООО УЦ «АвтоМетод»

П.В. Савченко

м.п.

**Перечень образовательных программ,
реализуемых ООО УЦ «АвтоМетод»**

№ п/п	Наименование образовательной программы	Срок освоения программы, учеб.час	Продолжи- тельность обучения	Форма обучения	Полная стоимость, руб.	Выдаваемый документ
1.						
2.						
3.						

Генеральный директор

ООО УЦ «АвтоМетод»

_____ П.В. Савченко

М.П.